



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 25 rabia II 1427 – 23 mai 2006

149^{ème} année

N° 41

Sommaire

Lois

- Loi n° 2006-29 du 15 mai 2006**, portant amendement de quelques dispositions du code des droits réels..... **1363**
- Loi n° 2006-30 du 15 mai 2006**, modifiant et complétant la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat..... **1663**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 01-2006 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat..... **1365**
- Avis n° 12-2006 du conseil constitutionnel**, concernant un projet de loi modifiant certaines dispositions du code des droits réels..... **1368**

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 15 mai 2006, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de technicien de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au profit du ministère et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous-tutelle..... **1371**

Ministère des Finances

Décret 2006-1357 du 15 mai 2006, modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l'institut national des finances..... **1373**

Décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006 , fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale des finances.....	1373
Décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006 , relatif à l'organisation des concours et des cycles de formation à l'école nationale des finances.....	1376
Décret n° 2006-1360 du 22 mai 2006 , portant suspension des droits de douane, dus à l'importation des cokes de pétrole.....	1380

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2006-1361 du 15 mai 2006 , portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain sise à Sidi Daoud, délégation de la Marsa, gouvernorat de Tunis et nécessaire à la construction d'une station de pompage des eaux usées.....	1380
Décret n° 2006-1362 du 15 mai 2006 , portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain non immatriculée, sise à Maâmoura, gouvernorat de Nabeul et nécessaire à l'implantation d'une conduite d'évacuation des eaux usées au dit lieu.....	1381

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 mai 2006, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de deux délégations des gouvernorats de Kairouan et Sidi Bouzid....	1381
---	-------------

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 mai 2006, portant homologation, renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.....	1382
---	-------------

Loi n° 2006-29 du 15 mai 2006, portant amendement de quelques dispositions du code des droits réels (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 115 du code des droits réels et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 115 (nouveau) . - L'acquéreur doit notifier l'acquisition au retrayant par voie d'huissier de justice avec indication du prix et des dépenses.

L'exercice du droit de retrait se prescrit par un mois révolu à compter de la date du procès verbal de notification.

Si la notification n'a pas été rendue possible, le droit de retrait se prescrit par six mois à compter du jour de l'inscription de l'acte au registre foncier pour les immeubles immatriculés soumis à l'effet constitutif de l'inscription et du jour de l'enregistrement de l'acte à la recette des finances pour les immeubles immatriculés non soumis à l'effet constitutif de l'inscription ou les immeubles non immatriculés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mai 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 11 mai 2006.

Loi n° 2006-30 du 15 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Il est ajouté au chapitre premier de la loi n° 89-87, portant organisation de la profession d'avocat l'article 2 bis comme suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 mai 2006.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 11 mai 2006.

Article 2 bis. - Il est créé un institut supérieur de la profession d'avocat, chargé d'assurer la formation à cette profession. L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère de la justice et des droits de l'Homme et du ministère de l'enseignement supérieur.

L'institut comprend un conseil scientifique présidé par le directeur de l'institut et composé comme suit :

- deux représentants du ministère de la justice et des droits de l'Homme, deux représentants du ministère de l'enseignement supérieur et deux représentants du conseil de l'ordre national des avocats,

- six représentants du cadre enseignant à l'institut répartis comme suit :

- * deux représentants des enseignants à l'institut, parmi les magistrats de troisième grade, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l'institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans,

- * deux représentants des enseignants à l'institut, parmi les enseignants chercheurs universitaires, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l'institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans,

- * deux représentants des enseignants à l'institut, parmi les avocats auprès de la cour de cassation, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l'institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans.

L'admission à l'institut supérieur de la profession d'avocat est effectuée par voie de concours ouvert aux titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent, en droit ou en sciences juridiques. La durée des études à l'institut est de deux ans.

L'admission à l'institut est, également, effectuée par voie de concours aux titulaires d'un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques. Ils sont inscrits en deuxième année.

L'institut peut organiser des sessions de formation facultatives pour parachever l'expérience des avocats en exercice.

L'organisation administrative et financière de l'institut ainsi que le régime des études et de formation sont fixés par décret.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe cinquièmement (5) de l'article 3, les dispositions du premier paragraphe de l'article 9 et le paragraphe troisièmement de l'article 13 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat et remplacées comme suit :

Article 3 - paragraphe cinquièmement (5) (nouveau). - Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré par l'institut supérieur de la profession d'avocat, en est dispensé, sous réserve des dispositions de l'article 81 de la présente loi, le titulaire d'un doctorat en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en science juridiques ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur ou de maître de conférences en droit.

Article 9 - paragraphe premier (nouveau). - La durée du stage est d'une année susceptible de prorogation, conformément à l'article 14 de la présente loi.

Article 13 - paragraphe premier troisièmement (nouveau). - Donner une conférence au moins et assister à dix conférences de stage au minimum.

Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier quatrièmement de l'article 3 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat.

Art. 4. - Sous réserve des conditions d'inscription prévues à l'article 3 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat, les titulaires

du certificat tunisien d'aptitude à la profession d'avocat conservent le droit à l'inscription directe au tableau des avocats. Conserve également ce droit, celui qui devient titulaire, pendant une période n'excédant pas les quatre années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un doctorat, d'un diplôme d'études approfondies ou d'un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques, à condition qu'il présente sa demande d'inscription dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date d'obtention de son diplôme.

Les avocats stagiaires inscrits en application des dispositions du paragraphe précédent, sont soumis à une période de stage de deux ans susceptible de prorogation conformément à l'article 14 de la loi portant organisation de la profession d'avocat. Ils doivent assister à vingt conférences de stage au minimum.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 01-2006 du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi modifiant et complétant la loi n°89-87 du 07 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 6 décembre 2005, parvenue au Conseil constitutionnel le 7 décembre 2005 et soumettant au Conseil un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 89-87 du 07 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 89-87 du 07 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis vise à modifier et compléter la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat;

Considérant que le projet ainsi que la loi qu'il est projeté de modifier et de compléter comprennent des dispositions ayant trait à la procédure devant les tribunaux et aux principes fondamentaux de l'enseignement;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur comptabilité avec la constitution et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux de l'enseignement ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le Fond :

En ce qui concerne l'article 2 bis contenu dans l'article premier du projet :

Considérant que cet article prévoit ce qui suit : “ Est créé un Institut supérieur de la profession d’avocat chargé d’assurer la formation à cette profession. L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière , et placé sous la tutelle du ministère de la justice et des droits de l’homme et du ministère de l’enseignement supérieur” ;

Considérant que cet article détermine également les conditions d’admission à cet institut et la durée des études, que le reste des dispositions prévoient, par voie de conséquence, la révision des conditions d’inscription au tableau des avocats et auprès de la cour d’appel ;

Considérant que l’article 34 de la Constitution dispose que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création des catégories d’établissements et d’entreprises publics;

Considérant que la création des catégories d’établissements et d’entreprises publics peut se faire en vertu d’une loi ayant pour objet la création d’une catégorie déterminée ou dans une loi organisant un secteur, une activité ou un domaine déterminé, comme elle peut être déduite à travers l’expression de la volonté du législateur de créer une catégorie déterminée d’établissements ou d’entreprises publics, en instituant plusieurs établissements ou entreprises publics exerçant une activité similaire et soumis territorialement à la tutelle de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’autres organismes ou institutions;

Considérant que l’Institut supérieur pour la profession d’avocat a un double caractère scientifique et professionnel, qu’il est soumis à la tutelle aussi bien du ministère de la justice que du ministère de l’enseignement supérieur ;

Considérant qu’il apparaît des conditions de candidature à l’Institut supérieur de la profession d’avocat qu’elles comprennent, obligatoirement, l’obtention de la maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques ;

Considérant que l’Institut supérieur de la profession d’avocat délivre le certificat d’aptitude à la profession d’avocat qui habilite son titulaire à s’inscrire au tableau de l’ordre national des avocats et à exercer, ainsi, la profession d’avocat ;

Considérant qu’il ressort des dispositions relatives à la compétence de l’Institut supérieur de la profession d’avocat telles que prévues par le projet soumis, ainsi que de celles que prévoit la loi portant organisation de la profession d’avocat, que l’institution en question prépare à une profession libre et indépendante ayant pour but d’aider à l’instauration de la justice ;

Considérant que cette profession a une nature particulière eu égard, d'une part, à ses règles d'organisation et d'exercice, et, d'autre part, au champ de son activité ;

Considérant que l'Institut supérieur de la profession d'avocat représente, ainsi, un établissement public qui n'a pas d'équivalent sur le plan national ;

Considérant que l'on peut, de la sorte, insérer l'Institut, sur la base des critères précités, dans aucune des catégories des établissements publics existantes, qu'il constitue, ainsi, une catégorie spéciale dont la création en vertu d'une loi est conforme à l'article 34 de la Constitution;

Considérant que le projet de loi dispose que l'Institut comprend un conseil scientifique présidé par le directeur de l'Institut et composé comme suit :

“- deux représentants de ministère de la justice et des droits de l'homme, deux représentants du ministère de l'enseignement supérieur et deux représentants de l'ordre national des avocats,

- six représentants du cadre enseignant à l'Institut répartis comme suit :

- deux représentants des enseignants à l'Institut parmi les magistrats de troisième grade, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l'Institut et ce , pour une période renouvelable de trois ans ,
- deux représentants des enseignants à l'Institut parmi les enseignants chercheurs universitaires élus, par leurs collègues ayant la même qualité à l'Institut, et ce pour une période renouvelable de trois ans ,
- deux représentants des enseignants à l'Institut parmi les avocats de la Cour de cassation, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l'Institut, et ce pour une période renouvelable de trois ans”;

Considérant qu'alors même que la détermination de l'organisation administrative et financière de l'Institut relève du pouvoir réglementaire général, il est loisible au législateur, eu égard à la spécificité de l'établissement en question et dans cette limite, d'instituer un cadre général pour ladite organisation,

Considérant que le fait, pour le projet, de prévoir certaines règles ayant trait au conseil scientifique s'inscrit dans ce cadre général établi dans ce cas précis, par le législateur ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces dispositions et du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 89-87 du 07 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 04 janvier 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membre madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUL, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE et madame Jaouida GUIGA .

Pour le Conseil constitutionnel

Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 12-2006 du Conseil constitutionnel relatif
au projet de loi modifiant certaines dispositions
du Code des droits réels**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 16 février 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 18 février 2006 et lui soumettant un projet de loi modifiant certaines dispositions du Code des droits réels,

Vu la Constitution et notamment ses articles 6, 14, 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code des droits réels,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi examiné vise à modifier l'article 115 du Code des droits réels, relatif aux délais de l'exercice d'une action de retrait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, à la procédure devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels ;

Considérant que le projet de loi soumis comprend des dispositions concernant les obligations, la procédure devant les tribunaux et les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels ;

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis a pour objet de modifier les dispositions de l'article 115 du Code des droits réels, en vue d'obliger l'acquéreur d'une quote-part de la chose commune, d'informer le retrayant de son achat avec indication du prix et des frais, afin de permettre à celui-ci d'exercer, le cas échéant, le droit de retrait ;

Considérant que le projet prévoit, pour intenter une action de retrait, un délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de notification, et, en cas où la notification est rendue impossible, un délai de six mois à partir de la date de l'inscription, pour les immeubles immatriculés soumis à l'effet constitutif de l'inscription, et à partir de l'enregistrement à la recette des finances, pour les immeubles immatriculés non soumis à l'effet constitutif de l'inscription ainsi que pour les immeubles non immatriculés ;

Considérant que l'article 14 de la Constitution garantit le droit de propriété et prévoit son exercice dans les limites prévues par la loi ;

Considérant qu'il est ainsi loisible au législateur de prévoir des restrictions au droit de propriété selon les nécessités de l'intérêt général ou de l'intérêt privé, comme c'est le cas en matière d'indivision avec qu'elle engendre comme droits pour les co-indivisaires tel celui d'exercer le droit de retrait ;

Considérant que le fait d'obliger l'acquéreur d'une quote-part de la chose commune d'informer le retrayant de son achat, en vue de lui permettre l'exercice du droit de retrait, même s'il se fait dans des délais brefs, représente une restriction au droit de propriété s'insérant dans le cadre du contenu de l'article 14 de la Constitution et n'est pas, par conséquent, contraire audit article ;

Considérant que la Constitution garantit, d'une part, dans son article 14, le droit de propriété et prévoit, d'autre part, dans son article 6, le principe d'égalité en droits ;

Considérant que selon les dispositions soumises, le point de départ du délai pour l'exercice du droit de retrait diffère en fonction de la situation juridique des immeubles concernés, que le fait de retenir, pour le délai d'exercice de ce droit un mode de computation tenant compte de la différence des situations juridiques des immeubles est à même d'éviter que la restriction touchant le droit de propriété altère la substance dudit droit, et ce en évitant de l'exposer, dans certains cas, à un droit de retrait pour un délai indéterminé ;

Considérant que même, si les dispositions soumises se fondent sur la distinction faite entre les différentes situations sur les bases précitées, lesdites dispositions n'affectent pas le principe d'égalité entre les propriétaires, tant que la distinction en question se fonde sur la différence du régime de leur propriété et vise à réaliser l'égalité effective entre eux.

Considérant que les dispositions du projet soumis sont, de la sorte, compatibles avec la Constitution et notamment avec ses articles 6 et 14 ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant certaines dispositions du Code des droits réels ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 3 avril 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI, Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Kamel CHARFEDDINE et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 15 mai 2006, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de technicien de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au profit du ministère et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous-tutelle.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 approuvé par la loi organique 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le Décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 21 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade de technicien de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, avec une formation en exploitation et maintenance des systèmes informatique, ou d'un diplôme

de formation homologué au niveau susvisé et âgés de trente cinq (35) ans au plus.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1^{er} janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté :

* du ministre de l'intérieur et du développement local, si le concours est ouvert au profit du ministère,

* du gouverneur, si le concours est ouvert au profit du conseil régional ou des municipalités sous sa tutelle,

* du président de la commune, si le concours est ouvert au profit de la municipalité.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de la clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement des épreuves d'admissibilité,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés par voie postale.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par voie postale un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- une demande de candidature,

- une photocopie de la carte d'identité nationale,

- une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la date de la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats autorisés à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur et du développement local ou le gouverneur ou le président de la commune, et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours.

Art. 7. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

* un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

* un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

* un certificat médical délivré depuis (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la république,

* une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir l'épreuve d'admission.

Art. 8. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux épreuves d'admissibilité,
- une seule épreuve pour l'admission,

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I- Epreuves d'admissibilité :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve technique écrite	3 heures	2
Epreuve écrite de culture générale	2 heures	1

L'épreuve technique est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, l'épreuve de la culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.

II- Epreuve d'admission :

Nature de l'épreuve	durée	coefficient
Epreuve pratique sur ordinateur	30 minutes	1

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratifs ultérieurs pendant cinq (5) ans. Cette interdiction est prononcée par arrêté de l'autorité compétente.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve

est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu trente (30) points au moins à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 15. - Nul ne peut être admis définitivement s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des épreuves écrites.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement.

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits, sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique, appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, sont arrêtées définitivement par le ministre de l'intérieur et du développement local ou le gouverneur ou le président de la commune, et ce, selon les dispositions de l'arrêté d'ouverture du concours.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale, et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 21 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'intérieur et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Art. 20. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

*Le ministre de l'intérieur et du
développement local*

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens de laboratoire informatique

1- Epreuve technique :

a- Architecture des ordinateurs :

- Structure générale d'un ordinateur (composants d'un micro-ordinateur, les mémoires auxiliaires....),

- Codage de l'information.

b- Logiciels de bureautique :

- Word, Excel, Power Point

c- Système d'exploitation :

- Exploitation et mise en œuvre d'un système d'exploitation (MS/DOS et Windows),

- Couches d'un système d'exploitation d'un ordinateur,

- Gestion de la mémoire,

- Gestion des entrées/sorties,

- Gestion des fichiers,

- Allocation et répartition des ressources,

- Protection et sécurité.

MINISTERE DES FINANCES

Décret 2006-1357 du 15 mai 2006, modifiant les articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l'institut national des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 et notamment ses articles 90 et 91 relatifs à la création et aux attributions de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du corps du ministère des finances,

Vu l'avis du conseil constitutionnel,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour la gestion 1992 et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 90 (nouveau). - Est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « école nationale des finances » doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 91 (nouveau). - L'école nationale des finances est chargée d'assurer les besoins du ministère des finances dans tous les domaines de la formation et notamment :

A- la formation initiale pour les admis aux concours externes organisés par le ministère des finances pour l'accès aux cycles de formation des inspecteurs centraux, des inspecteurs et des attachés d'inspection des services financiers.

B- la formation d'initiation à la vie professionnelle au profit des inspecteurs, des attachés d'inspection et des contrôleurs des services financiers, nouvellement recrutés suite à leur admission aux concours externes organisés par le ministère des finances.

C- la formation continue au profit des agents du corps du ministère des finances.

D- la promotion des compétences par :

- l'organisation de sessions de formation au profit du personnel du ministère des finances dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité publique, du secteur financier, de l'informatique, des nouvelles technologies et des langues,

- l'organisation de sessions de formation au profit des agents du ministère des finances de différents grades en vue de les préparer aux concours internes organisés par le ministère des finances,

- l'organisation de séminaires et des journées d'études au profit des cadres du ministère des finances, des établissements et entreprises économiques et des professions en relation avec le secteur financier.

E- la réalisation et la publication des recherches et des études notamment à caractère fiscal, financier et comptable.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général du personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu le décret n° 87-338 du 6 mars 1987, fixant les travaux occasionnels pouvant être exercés par les retraités dans le secteur public,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-492 du 1^{er} mars 2005,

Vu le décret n° 92-1793 du 12 octobre 1992, portant organisation de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 98-2010 du 19 octobre 1998, fixant le régime de rémunération des différentes catégories du personnel enseignant à l'institut national des finances,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du corps du ministère des finances,

Vu le décret n° 2001-410 du 13 février 2001, relatif au régime de rémunération des travaux d'organisation et de déroulement des épreuves des concours, examens et tests professionnels administratifs,

Vu le décret n° 2001-2371 du 8 octobre 2001, fixant la rémunération des personnes appelées à effectuer des travaux exceptionnels dans les administrations publiques et les institutions de formation des agents de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime de l'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale.

Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, portant modification des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, portant organisation des concours et des cycles de formation à l'école nationale des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE I

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 1

La direction de l'école

Article premier. - L'école nationale des finances comprend :

- les organes d'exécution.
- le conseil d'orientation.
- le conseil de discipline.

Section 1 - les organes d'exécution

Art. 2. - L'école nationale des finances est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre des finances. Il bénéficie des indemnités et avantages alloués à un directeur général d'administration centrale. Le directeur général de l'école peut déléguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les organes d'exécution de l'école nationale des finances comprennent les unités suivantes :

- l'unité de la formation initiale et des études,
- l'unité de la formation continue et de la promotion des compétences,
- l'unité des recherches et de la publication,
- l'unité des affaires administratives et financières.

Art. 4. - L'unité de la formation initiale et des études est chargée notamment de :

- concevoir des actions pour la promotion de la scolarité et de la formation,
- préparer et organiser les examens d'entrée aux cycles de formation initiale,
- préparer et fixer les programmes de scolarité et de formation relatifs aux différents cycles de formation initiale,
- assurer le suivi et la réalisation des programmes de scolarité et l'encadrement des élèves des cycles de formation initiale.
- suivre les programmes de coopération en matière de scolarité et de formation.

Art. 5. - L'unité de la formation initiale et des études comprend la cellule de la formation initiale et des études composée du :

- bureau de la préparation et du suivi des programmes de scolarité et de formation,
- bureau d'organisation des examens.

Art. 6. - L'unité de la formation continue et de la promotion des compétences est chargée notamment de :

- la préparation des programmes relatifs à la formation continue, à la promotion des compétences et à la formation d'initiation à la vie professionnelle,
- l'organisation et le suivi des sessions de la formation continue, de la promotion des compétences et de la formation d'initiation à la vie professionnelle,
- l'organisation des sessions de formation dans le domaine de l'informatique, des nouvelles technologies, de la bureautique et de la maîtrise des langues,
- l'exécution et le suivi des programmes informatiques.
- l'organisation des séminaires et des journées d'études au profit des cadres du ministère des finances, des établissements et entreprises économiques et des professions en relation avec le secteur financier.

Art. 7. - L'unité de la formation continue et de la promotion des compétences comprend la cellule de la formation continue et de la promotion des compétences composée du :

- bureau de l'organisation et du suivi des sessions de formation continue,
- bureau de la promotion des compétences et de la formation d'initiation à la vie professionnelle,
- bureau de l'informatique.

Art. 8. - L'unité des recherches et de la publication est chargée notamment de :

- effectuer, sur demande, les travaux de recherches et d'études au profit des services du ministère des finances ou des établissements et entreprises publics,
- élaborer les supports pédagogiques, les manuels et les dossiers de travaux pratiques nécessaires à la scolarité et à la formation,

- encourager les travaux de recherches à caractère scientifique, pédagogique et pratique, notamment en matière de fiscalité, de comptabilité publique et dans le secteur financier,

- mettre en place une banque de données sur la documentation et les publications relatives aux domaines d'intervention du ministère des finances,

- gérer la bibliothèque de l'école nationale des finances.

Art. 9. - L'unité des recherches et de la publication comprend la cellule des recherches et de la publication composée du :

- bureau des recherches,

- bureau de la publication et de la documentation.

Art. 10. - Est créée une commission scientifique relevant de l'unité des recherches et de la publication présidée par le directeur général de l'école nationale des finances et composée de quatre membres nommés par arrêté du ministre des finances pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Ils sont choisis par référence à leurs grades, à leurs diplômes et à leurs expériences.

La commission sus-visée est chargée de :

- l'évaluation du contenu des programmes de scolarité et de formation et de proposer leur amélioration,

- l'élaboration des programmes de recherches et l'évaluation des travaux à caractère scientifique, pédagogique et pratique notamment en matière de fiscalité, de comptabilité publique et dans le secteur financier; elle établit, à cet effet, un rapport indiquant tous les éléments pris en considération pour l'évaluation des dits travaux.

Le président de la commission peut inviter toute autre personne en raison de sa compétence dans les questions prévues à l'ordre du jour de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre désigné par le directeur général de l'école nationale des finances.

L'avis de la commission est pris par la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 11. - L'unité des affaires administratives et financières est chargée notamment de :

- la préparation, l'exécution et le suivi de toutes les opérations financières de l'école,

- la gestion des moyens humains,

- la gestion et la maintenance du matériel appartenant à l'école.

Art. 12. - L'unité des affaires administratives et financières comprend la cellule de gestion des affaires administratives et financières composée du :

- bureau de gestion des opérations budgétaires et comptables,

- bureau de gestion des moyens humains,

- bureau de gestion du matériel et de la conservation des archives.

Art. 13. - Chaque unité est dirigée par un cadre, désigné par décret, à qui est attribuée la fonction de directeur d'administration centrale.

Chaque cellule est dirigée par un cadre, désigné par décret, à qui est attribuée la fonction de sous-directeur d'administration centrale.

Chaque bureau est dirigé par un cadre, désigné par décret, à qui est attribuée la fonction de chef de service d'administration centrale.

Section 2 - le conseil d'orientation

Art. 14. - Le conseil d'orientation examine et donne son avis notamment sur :

- le fonctionnement administratif et financier de l'école nationale des finances,

- les options en matière de scolarité, de formation et de promotion des compétences,

- les programmes de recherches et d'études à caractère fiscal, comptable et financier,

- les conventions de coopération en matière de formation et de recherches.

Il émet également son avis sur toutes les questions que lui soumet le président du conseil.

Art. 15. - Le conseil d'orientation présidé par le directeur général de l'école nationale des finances se compose des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,

- quatre représentants du ministère des finances,

- deux représentants du cadre des enseignants proposés par le directeur général de l'école nationale des finances.

Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par semestre et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Le conseil d'orientation ne peut examiner les questions qui lui sont soumises qu'en présence de la majorité de ses membres à défaut, les membres seront convoqués de nouveau et le conseil se réunit dans les huit jours qui suivent quelque soit le nombre des présents. L'avis du conseil d'orientation est pris à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante.

Le président peut inviter, avec voix consultative, toute autre personne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence dans les questions prévues à l'ordre du jour du conseil.

Art. 16. - Les membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre des finances sur proposition des organismes concernés pour une période de trois années renouvelable une seule fois.

Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par un cadre désigné par le président du conseil parmi les cadres de l'école nationale des finances.

Section 3 - le conseil de discipline

Art. 17. - Le conseil de discipline examine tous les cas de manquement aux réglementations fixées par le règlement intérieur de l'école nationale des finances et prend les mesures appropriées.

La composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline ainsi que les sanctions disciplinaires dont font l'objet les élèves incriminés sont arrêtés par le règlement intérieur de l'école nationale des finances.

Art. 18. - le règlement intérieur de l'école nationale des finances est fixé par arrêté du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l'école nationale des finances après avis du conseil d'orientation.

CHAPITRE 2

Dispositions relatives au cadre enseignant

Art. 19. - La mission de formation, de scolarité et de recherches à l'école nationale des finances est confiée à des :

- cadres de l'administration tunisienne en activité ou à la retraite,

- la rémunération de ces cadres en contrepartie des missions dispensées se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- cadres en position de détachement parmi les enseignants et les chercheurs universitaires ou parmi les autres cadres de l'administration tunisienne,

- experts et spécialistes étrangers chargés par contrat, de missions de formation et d'enseignement. Le contrat fixe la durée de la mission de formation ou d'enseignement ainsi que les modalités de rémunération et, le cas échéant, les conditions de paiement de leurs frais de transport et d'hébergement.

Art. 20. - Il est accordé aux cadres visés au deuxième point de l'article 19 du présent décret, outre la rémunération et les avantages auxquels ils ont droit à la date du détachement, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances sur la base de leur grade, leurs diplômes scientifiques, leur expérience, et du nombre d'heures d'enseignement ou des travaux de recherches et d'études dont ils sont chargés.

Le montant de cette indemnité ne peut dépasser trois cent dinars par mois (300 dinars). Toutefois, cette indemnité est servie mensuellement sur la base de 50% de son montant pour les cadres chargés de travaux de recherches et d'étude, le reliquat étant servi chaque trois mois par décision du directeur général de l'école nationale des finances au vu d'un rapport d'évaluation de l'avancement des travaux de recherches ou d'études élaboré par la commission scientifique relevant de l'unité des recherches et de la publication.

Art. 21. - Le détachement des enseignants et chercheurs à l'école nationale des finances se fait pour une période maximum de deux années renouvelables. Les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une décision de fin de détachement auprès de l'école nationale des finances pour des raisons autres que disciplinaires, continuent de bénéficier de la rémunération et des avantages afférents à leurs fonctions d'origine pendant une année à compter de la date de fin du détachement.

TITRE II

L'ORGANISATION FINANCIERE

Art. 22. - Les recettes de l'école nationale des finances sont constituées de recettes ordinaires et de recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

- les subventions accordées par l'Etat,
- les recettes provenant de l'activité de l'école.

Les recettes extraordinaires comprennent :

- les dons consentis à l'école et dont l'acceptation est soumise, dans tous les cas, à l'autorisation préalable du ministre des finances,

- les autres recettes qui seront affectées à l'école en vertu d'une loi ou d'un texte réglementaire.

Art. 23. - Les dépenses de l'école nationale des finances se composent de dépenses ordinaires et de dépenses extraordinaires.

- les dépenses ordinaires comprennent les dépenses à caractère annuel et permanent relatives au fonctionnement administratif de l'école nationale des finances,

- les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses provisoires et exceptionnelles de l'école nationale des finances.

Art. 24. - Le directeur général de l'école nationale des finances établit le budget annuel de l'école après avis du conseil d'orientation. Il est l'ordonnateur du budget de l'école nationale des finances.

Art. 25. - Les opérations financières et comptables inhérentes à l'exécution du budget de l'école sont effectuées par un comptable public désigné par le ministre des finances.

Art. 26. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret notamment les dispositions du décret n° 92-1793 du 12 octobre 1992 susvisé.

Art. 27. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1359 du 15 mai 2006, relatif à l'organisation des concours et des cycles de formation à l'école nationale des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2005-492 du 1^{er} mars 2005,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 99-368 du 15 février 1999, fixant le statut particulier des agents du ministère des finances,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003 -2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, portant modification des articles 90 et 91 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l'institut national des finances,

Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

L'ORGANISATION DES CONCOURS

Article premier. - Chaque concours d'entrée aux cycles de la formation initiale à l'école nationale des finances est ouvert par arrêté du ministre des finances et comprend notamment :

- le grade objet du concours,
- le diplôme requis,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves écrites du concours,
- le lieu de dépôt des dossiers des candidatures.

Art. 2. - Le programme, la durée, les coefficients et la nature des épreuves écrites et orales de chaque concours sont fixés par arrêté du ministre des finances.

Art. 3. - L'âge du candidat aux concours d'entrée aux cycles de la formation initiale pour la nomination dans des grades appartenant aux sous-catégories « A1 » et « A2 » à l'école nationale des finances ne doit pas dépasser 40 ans au plus au premier janvier de l'année de l'ouverture du concours et 27 ans au plus pour la nomination dans des grades appartenant à la sous-catégorie « A3 ».

Toutefois, pour les candidats ayant déjà exercé dans les administrations, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les entreprises et les établissements publics ainsi que les candidats inscrits au bureau de l'emploi, l'âge maximum est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Dans tous les cas, l'âge maximum du candidat ne doit pas dépasser 45 ans au premier janvier de l'année de l'ouverture du concours pour les cycles de formation pour les catégories « A1 » et « A2 » et 35 ans pour les cycles de formation pour la sous-catégorie « A3 ».

Art. 4. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre des finances.

Art. 5. - Le jury du concours supervise les différentes procédures afférentes au concours notamment, la clôture de la liste définitive des candidats admis à concourir ainsi que la proclamation des résultats.

Les délibérations du jury ne sont valables qu'en présence, au moins, de la moitié de ses membres, et leur approbation a lieu à la majorité des membres présents.

En cas d'égalité des voix celle du président du jury est prépondérante.

Art. 6. - L'école nationale des finances assure les conditions matérielles adéquates pour le déroulement des concours.

TITRE II

LES CYCLES DE FORMATION

CHAPITRE PREMIER

La formation initiale

Art. 7. - Les cycles de la formation initiale dispensés par l'école nationale des finances comprennent :

- le cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers,
- le cycle de formation des inspecteurs des services financiers,
- le cycle de formation des attachés d'inspection des services financiers.

Art. 8. - La date du démarrage des cours pour chaque cycle de la formation initiale ainsi que le contenu du programme de la scolarité sont fixés par décision du directeur général de l'école nationale des finances.

Art. 9. - Le programme de scolarité pour chaque cycle de la formation initiale prévu par l'article 7 du présent décret est fixé par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général de l'école nationale des finances après avis du conseil d'orientation.

Art. 10. - Les candidats admis définitivement aux cycles de la formation initiale sont nommés aux grades objet de la formation prévus par le statut particulier du personnel du corps du ministère des finances.

Section 1 - Cycle de formation

des inspecteurs centraux des services financiers

Art. 11. - Peuvent participer à ce cycle les candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans la spécialité des sciences juridiques ou sciences économiques ou gestion ou comptabilité suite à leur réussite au concours ouvert par le ministère des finances conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.

Art. 12. - Les candidats admis au concours d'entrée au cycle de la formation initiale des inspecteurs centraux des services financiers sont nommés en qualité d'agents temporaires de la sous-catégorie A2.

Les candidats admis à ce cycle ayant la qualité de fonctionnaire, sont placés dans la position appropriée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 13. - La formation dans ce cycle dure deux années :

- Une première année (tronc commun) : formation générale dans les domaines juridiques, économiques et financiers,

- Une deuxième année (spécialité): formation dans le domaine de la fiscalité ou de la comptabilité publique ou des finances publiques ou du secteur financier.

Art. 14. - L'école nationale des finances établit à la fin de la première année un classement des élèves suivant les résultats obtenus. Ce classement est pris en considération pour une orientation éventuelle de certains élèves à l'une des écoles étrangères spécialisées pour accomplir l'une des spécialités prévues à l'article 13 du présent décret.

Art. 15. - Aucun élève ne peut passer de la première à la deuxième année s'il n'a obtenu une moyenne annuelle égale ou supérieure à 11 sur 20.

Art. 16. - Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne de 11 sur 20 en première année sont exclus. Toutefois le jury visé à l'article 17 du présent décret peut déclarer le passage à la deuxième année, des élèves n'ayant pas obtenu la moyenne annuelle requise à condition que la moyenne annuelle obtenue au titre de la première année ne soit pas inférieure à 10 sur 20 si leurs résultats sont dus à des raisons de santé ou de force majeure dûment établies et justifiées.

Art. 17. - Les résultats de fin d'études du cycle de la formation initiale des inspecteurs centraux des services financiers sont proclamés par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre des finances.

Le jury ne peut proposer la nomination des élèves dans le grade d'inspecteur central des services financiers que s'ils ont obtenu à l'issue de leurs études une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20.

Le jury peut proposer la nomination des élèves n'ayant pas obtenu la moyenne générale requise de 12 sur 20 dans le grade d'inspecteur des services financiers.

Art. 18. - Il est délivré aux élèves ayant terminé avec succès le cycle de formation d'inspecteurs centraux des services financiers un diplôme appelé « diplôme de fin du cycle de la formation initiale des inspecteurs centraux des services financiers ».

Section 2 - Cycle de formation des inspecteurs des services financiers

Art. 19. - Peuvent participer à ce cycle les candidats titulaires du diplôme national du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent dans la spécialité des sciences juridiques ou sciences économiques ou gestion ou comptabilité et admis au concours ouvert par le ministère des finances conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.

Art. 20. - Les élèves admis au concours d'entrée au cycle de la formation initiale des inspecteurs des services financiers sont nommés en qualité d'agents temporaires de la sous-catégorie A3.

Les candidats admis à ce cycle ayant la qualité de fonctionnaire sont placés dans la position appropriée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 21. - La formation dans ce cycle dure deux années :

- Une première année (tronc commun) : formation générale dans les domaines juridiques, économiques et financiers,

- Une deuxième année (spécialité): formation dans le domaine de la fiscalité ou de la comptabilité publique ou des finances publiques ou dans le secteur financier.

Art. 22. - L'école nationale des finances établit, à la fin de la première année, un classement des élèves suivant les résultats obtenus. Ce classement est pris en considération pour l'orientation vers l'une des spécialités prévues à l'article 21 du présent décret.

Art. 23. - Aucun élève ne peut passer de la première à la deuxième année s'il n'a obtenu une moyenne annuelle égale ou supérieure à 10 sur 20.

Art. 24. - Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne annuelle de 10 sur 20 à la première année sont exclus. Toutefois, le jury visé à l'article 25 du présent décret peut proclamer le passage à la deuxième année, des élèves n'ayant pas obtenu la moyenne annuelle requise à condition que la moyenne obtenue au titre de la première année ne soit pas inférieure à 9 sur 20 si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé ou de force majeure dûment établies et justifiées.

Art. 25. - Les résultats de fin d'études du cycle de la formation initiale des inspecteurs des services financiers sont proclamés par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre des finances.

Le jury ne peut proposer la nomination des élèves dans le grade d'inspecteur des services financiers que s'ils ont obtenu à l'issue de leurs études une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury peut proposer la nomination des élèves n'ayant pas obtenu la moyenne requise à l'issue de leur scolarité 10 sur 20 dans le grade d'attaché d'inspection des services financiers.

Art. 26. - Il est délivré aux élèves ayant terminé avec succès le cycle de formation d'inspecteurs des services financiers un diplôme appelé «diplôme de fin du cycle de la formation initiale des inspecteurs des services financiers».

Section 3 - Cycle de formation

des attachés d'inspection des services financiers

Art. 27. - Peuvent participer à ce cycle les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, admis au concours ouvert par le ministère des finances conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.

Art. 28. - Les élèves admis au concours d'entrée au cycle de la formation initiale des attachés d'inspection des services financiers sont nommés en qualité d'agents temporaires de la catégorie B.

Les candidats admis à ce cycle ayant la qualité de fonctionnaire sont placés dans la position appropriée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 29. - La formation dans ce cycle dure deux années :

- Une première année (tronc commun) : formation générale dans les domaines juridiques, économiques et financiers,

- Une deuxième année (spécialité): formation dans le domaine de la fiscalité ou de la comptabilité publique ou des finances publiques ou dans le secteur financier.

Art. 30. - L'école nationale des finances établit, à la fin de la première année, un classement des élèves suivant les résultats obtenus. Ce classement est pris en considération pour l'orientation vers l'une des spécialités prévues à l'article 29 du présent décret

Art. 31. -Aucun élève ne peut passer de la première à la deuxième année s'il n'a obtenu une moyenne annuelle égale ou supérieure à 10 sur 20.

Art. 32. - Les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne annuelle requise de 10 sur 20 à la première année sont exclus. Toutefois, le jury visé à l'article 33 du présent décret peut proclamer le passage, à la deuxième année des élèves n'ayant pas obtenu la moyenne annuelle requise à condition que la moyenne obtenue au titre de la première année ne soit pas inférieure à 9 sur 20 si l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé ou de force majeure dûment établies et justifiées.

Art. 33. - Les résultats de fin d'études du cycle de la formation initiale des attachés d'inspection des services financiers sont proclamés par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre des finances.

Le jury ne peut proposer la nomination des élèves dans le grade d'attaché d'inspection des services financiers que s'ils ont obtenu à l'issue de leurs études une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury peut proposer la nomination des élèves n'ayant pas obtenu la moyenne requise à la fin de leur scolarité 10 sur 20 dans le grade de contrôleur des services financiers.

Art. 34. - Il est délivré aux élèves ayant terminé avec succès le cycle de formation des attachés d'inspection des services financiers un diplôme appelé « diplôme de fin du cycle de la formation initiale des attachés d'inspection des services financiers ».

CHAPITRE II

La formation d'initiation à la vie professionnelle

Art. 35. - La formation d'initiation à la vie professionnelle vise la préparation des nouveaux recrutés, admis aux concours externes organisés par le ministère des finances, à l'exercice des fonctions qui leurs sont dévolues par une formation théorique et pratique.

Le programme de la formation d'initiation à la vie professionnelle concerne les inspecteurs, les attachés d'inspection et les contrôleurs des services financiers.

Art. 36. - La formation d'initiation à la vie professionnelle dure six mois pour chaque grade visé à l'article 35 du présent décret.

Art. 37. - La formation d'initiation à la vie professionnelle comprend notamment :

- une formation théorique pour quatre mois (4 mois) dans les domaines suivants :
 - fiscalité,
 - comptabilité publique,
 - finances publiques,
 - secteur financier.

- une formation pratique dans des bureaux et centres de contrôle des impôts, des postes comptables et des différents services du ministère des finances pendant deux mois.

Art. 38. - Le programme relatif à la formation d'initiation à la vie professionnelle est fixé par décision du directeur général de l'école nationale des finances après avis du conseil d'orientation.

CHAPITRE III

La formation continue

Art. 39. - La formation continue au profit des agents du ministère des finances est assurée par l'école nationale des finances conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Art. 40. - L'organisation des études dans les différents cycles de la formation continue est fixée par décision du directeur général de l'école nationale des finances après avis du conseil d'orientation.

CHAPITRE IV

Le perfectionnement des compétences

Art. 41. - L'école nationale des finances organise au profit du personnel du ministère des finances des sessions de formation, des séminaires et des stages, notamment dans le domaine fiscal, comptable et financier et dans les domaines de l'informatique, de la bureautique, des nouvelles technologies et de la maîtrise des langues.

L'école nationale des finances peut, par convention, organiser des sessions de formation et des séminaires au profit des administrations, des établissements et des entreprises publiques.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 42. - Les candidats aux différents cycles de scolarité et de formation sont soumis au règlement intérieur de l'école nationale des finances.

Art. 43. - Le directeur général de l'école nationale des finances, et après accord du ministre des finances peut, par convention, charger d'autres établissements d'enseignement ou de formation spécialisée de la réalisation partielle ou totale de tout programme de formation.

Art. 44. - La direction de l'école peut, sur autorisation du ministre des finances, dans le cadre de la coopération internationale, procéder à l'inscription d'élèves étrangers pour suivre la formation à l'un des cycles de formation à l'école nationale des finances à condition que :

- les intéressés remplissent les conditions scientifiques requises pour poursuivre le cycle de formation pour lequel ils ont été proposés candidats,
- les candidats passent avec succès un test spécifique devant un jury d'évaluation dont les membres sont désignés par décision du directeur général de l'école.

Le régime de scolarité et le règlement intérieur de l'école nationale des finances sont applicables aux candidats étrangers admis.

Art. 45. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1360 du 22 mai 2006, portant suspension des droits de douane, dus à l'importation des cokes de pétrole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 61,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des cokes de pétrole relevant des numéros 271311001 et 271311009 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2006-1361 du 15 mai 2006, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain sise à Sidi Daoud, délégation de la Marsa, gouvernorat de Tunis et nécessaire à la construction d'une station de pompage des eaux usées.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'environnement et du développement durable,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Tunis.

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décrète :

Article premier. - Est expropriée, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique pour être mise à la disposition du ministère de l'environnement et du développement durable (l'office national de l'assainissement), une parcelle de terrain sise à Sidi Daoud, délégation de la Marsa, gouvernorat de Tunis, nécessaire à la construction d'une station de pompage des eaux usées, entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Propriétaire
Lot n° 75 WA conforme à la parcelle n° 1 du titre foncier n° 62385 Tunis	62385 Tunis	2h 41a 74ca	06a 06ca	Rachid Ben Ali Ben Lamine Maâroufi

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-1362 du 15 mai 2006, portant expropriation pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain non immatriculée, sise à Maâmoura, gouvernorat de Nabeul et nécessaire à l'implantation d'une conduite d'évacuation des eaux usées au dit lieu.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'environnement et du développement durable,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Nabeul.

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique pour être mise à la disposition du ministère de l'environnement et du développement durable (l'office national de l'assainissement), une parcelle de terrain sise à Maâmoura, gouvernorat de Nabeul, nécessaire à l'implantation d'une conduite d'évacuation des eaux usées au dit lieu, entourée d'un liséré vert sur le plan annexée au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Nom du présumé propriétaire
A (1) du plan TPD n° 33605	06a26ca	Abdelrrahman Ben Mohamed Ben Mohamed Sari

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 mai 2006, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Nebech de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret 2003-1401 du 16 juin 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Nebech,

Vu l'arrêté du 10 mars 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Nebech,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 6 octobre 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Nebech de la délégation de Kairouan Sud, au gouvernorat de Kairouan annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 15 mai 2006, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Mghila de la délégation de Sabbèla, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 28 novembre 2003, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Mghila et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid le 23 décembre 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention

foncière agricole de Mghila de la délégation de Sabbèla, au gouvernorat de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 mai 2006, portant homologation, renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, et notamment son chapitre VII,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 30 juillet 1997, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 12 décembre 1998, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 18 avril 2000, portant homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanats, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 25 juin 2002, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 1er février 2006.

Arrête :

Article premier. - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en contrôle qualité en mécanique"	III
		Brevet de technicien professionnel : "Chef de chantier en climatisation"	III
Centres de formation relevant du ministère de la défense nationale	**	Brevet de technicien professionnel : "Dessinateur industriel"	III
		Brevet de technicien professionnel : "Technicien de maintenance en électronique grand public"	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : "Electricien d'équipements industriels et de bâtiment"	II
Structure privée de formation : "Centre de formation technologique" à Tunis	1101901	Brevet de technicien supérieur : "Assistant(e) de direction"	IV
Structure privée de formation : "Ecole internationale d'esthétique-cosmétique" à Tunis	1133198	Brevet de technicien supérieur : "Technicien(ne) supérieur(e) en esthétique"	IV
Structure privée de formation : "Ecole pratique de tourisme et animation" à Bizerte	2300501	Brevet de technicien professionnel : "Animateur de jardin d'enfants"	III
Structure privée de formation : "Ecole internationale d'esthétique-cosmétique" à Sousse	5108502	Brevet de technicien supérieur : "Technicien(ne) supérieur(e) en esthétique"	IV
Structure privée de formation : "El Anaka" à Sfax	6100801	Certificat d'aptitude professionnelle : "Aide esthéticien(ne)"	II
Structure privée de formation : "Expert beauté" à Sfax	6108204	Brevet de technicien professionnel : "Technicien(ne) en esthétique"	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : "Aide esthéticien(ne)"	II
		Certificat d'aptitude professionnelle : "Coiffeur maquilleur"	II
Structure privée de formation : "Institut de management d'études et de formation" à Djerba - Médenine	8200301	Brevet de technicien professionnel : "Technicien de soutien en informatique de gestion"	III
Structure privée de formation : "Centre pilote de formation professionnelle et hôtelière" à Djerba - Médenine	8200501	Brevet de technicien professionnel : "Technicien de soutien en informatique de gestion"	III

Art. 2. - Est renouvelée l'homologation des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en industries agro_alimentaires"	III	18 avril 2005
Structure privée de formation : "Institut maghrébin des sciences économiques et des technologies" à Tunis	1114301	Brevet de technicien supérieur : "Technicien supérieur en réseaux informatiques"	IV	18 avril 2005
		Brevet de technicien professionnel : "Technicien de maintenance en micro-systèmes informatiques"	III	18 avril 2005
Structure privée de formation : "Institut des technologies avancées et des études commerciales" à Tunis	1105301	Brevet de technicien professionnel : "Comptable d'entreprise"	III	12 décembre 2003
Structure privée de formation : "Ecole d'arts et de décoration" à Tunis	1119802	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en céramique d'art"	III	30 juillet 2002

Art. 3. - Est annulée dès la date de publication du présent arrêté, l'homologation du diplôme de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date de l'arrêté d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	Brevet de technicien professionnel : "Technicien de qualité en contrôle mécanique"	III	4 juin 2003

Art. 4. - Est annulée à partir du premier juillet 2006, l'homologation du diplôme de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date de l'arrêté d'homologation
Structure privée de formation : "Institut en informatique et de gestion" à Gabès	8101991	Brevet de technicien professionnel : "Technicien en secrétariat"	III	25 juin 2002

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi